

1023795-46.2022.8.26.0002

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Seguro

Magistrado: THIAGO PEDRO PAGLIUCA DOS SANTOS

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Regional II - Santo Amaro

Vara: 15ª Vara Cível

Data de Disponibilização: 07/12/2022

... inadimplência, bem como a situação de furto e de não localização do veículo no prazo contratual não foram impugnadas pelo réu.

A controvérsia está delimitada na obrigação, ou não, de pagamento da indenização pelo réu e no valor do veículo constante da Tabela FIPE na data do furto.

Conforme afirmado pelas partes, a cláusula 15.1 do contrato de prestação de serviços de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de SÃO PAULO

Foro Regional II - Santo Amaro

15ª Vara Cível

Avenida das Nacoes Unidas, 22939, São Paulo - SP - cep 04795-100

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1023795-46.2022.8.26.0002 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1023795-46.2022.8.26.0002

Classe - Assunto

Procedimento Comum Cível - Seguro

Requerente:

Leonardo Goncalves Santos e outro

Requerido:

Car System Alarmes LTDA

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). THIAGO PEDRO PAGLIUCA DOS SANTOS

Vistos.

Trata-se de ação indenizatória por danos materiais movida por Leonardo Gonçalves Santos e Izabel Rita Gonçalves Silva Bueno em face de Car System Alarmes Ltda.

O autor alega que possui contrato de monitoramento de veículo com a ré. Na avença, havia cláusula de "compra e venda de documentos", pela qual, caso haja roubo ou furto do veículo sem que seja localizado em determinado prazo, a requerida se obriga a indenizar o contratante em 80% do valor do bem previsto na Tabela FIPE.

Acontece que o autor teve seu veículo furtado, mas a ré se negou a indeniza-lo sob o argumento de que estava inadimplente com o pagamento de suas mensalidades. O autor alega que atrasou o pagamento por apenas três dias, tendo efetuado a quitação posteriormente, inclusive com multa.

Requeru, portanto, a procedência da ação para condenar o requerido ao pagamento de

R\$10.000,00 referentes ao valor do veículo, em conformidade com a Tabela FIPE.

Com a inicial, vieram documentos (folhas 09/41)

Os benefícios da justiça gratuita foram concedidos ao autor (folha 68).

Citada, a ré apresentou contestação (folhas 73/85) aduzindo, em apertada síntese, que o autor estava inadimplente no momento do sinistro e que, segundo cláusula contratual, os serviços são suspensos a partir do primeiro dia de atraso das parcelas. E que o pagamento efetuado posteriormente apenas retornou o serviço de rastreamento e monitoramento, mas não a obrigação subsidiária de indenização por furto ou roubo.

Sustenta, ainda, que, caso haja o entendimento de que a requerida deve cumprir a obrigação de compra de documentos, o documento do veículo deve ser entregue pelo autor livre de quaisquer ônus e que o valor da Tabela FIPE deve ser aquele da data do sinistro.

Requeru a improcedência da ação.

Acompanharam a defesa os documentos de folhas 86/117.

Não houve réplica (folha 121).

Instadas a esclarecerem as provas que desejavam produzir, a requerida requereu o julgamento antecipado da lide e o autor silenciou (folhas 131).

A audiência de conciliação foi infrutífera (folha 142).

É o relatório. Decido.

Trata-se de matéria exclusivamente de direito e as partes não solicitaram a produção de novas provas, motivo pelo qual o feito comporta julgamento antecipado, nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil.

As alegações de fato são incontroversas. A contratação do serviço, as cláusulas de indenização e de suspensão dos serviços em caso de inadimplência, bem como a situação de furto e de não localização do veículo no prazo contratual não foram impugnadas pelo réu.

A controvérsia está delimitada na obrigação, ou não, de pagamento da indenização pelo réu e no valor do veículo constante da Tabela FIPE na data do furto.

Conforme afirmado pelas partes, a cláusula 15.1 do contrato de prestação de serviços de folhas 88/95 prevê que "A CONTRATADA compromete-se a pagar ao CONTRATANTE a INDENIZAÇÃO caso o veículo seja objeto de furto ou roubo total e não seja recuperado em até 25 (vinte e cinco) dias contados da data do evento. Em contrapartida, o CONTRATANTE reconhece e concorda que a INDENIZAÇÃO ora pactuada, nos limites aqui acordados, constituirá justa, suficiente e única compensação pela perda do veículo e por quaisquer decorrências da mesma (incluindo e.g. Lucros cessantes, perdas de bens deixados no veículo, etc.), e concorda ainda que, como condição suspensiva e essencial da INDENIZAÇÃO, deverá transferir a propriedade e os documentos do veículo à CONTRATADA ou à SEGURADORA (a critério da CONTRATADA), inclusive de modo a evitar enriquecimento sem causa em favor do CONTRATANTE".

Quanto ao valor da indenização, a cláusula 17.2 estabelece, em caso de motocicleta, "o percentual de 80% (oitenta por cento), referente ao valor de mercado do bem, com base na tabela FIPE, e na sua extinção, pela tabela MOLICAR ou por aquela que vier a substituir".

No entanto, conforme alegado pela requerida, há duas cláusulas que preveem a suspensão dos serviços em caso de inadimplência do contratante.

A cláusula 12.1 da avença prevê que "A CONTRATADA não prestará qualquer serviço decorrente deste contrato ao CONTRATANTE que estiver inadimplente, o qual tampouco fará jus à INDENIZAÇÃO ou à COBERTURA SECURITÁRIA. A prestação de serviço nestas condições será considerada mera liberalidade, não gerando qualquer obrigação para a CONTRATADA".

Quanto ao período de inadimplência, a cláusula 13.2, parágrafo único, estabelece que "O CONTRATANTE está ciente de que para fins da INDENIZAÇÃO bastará 1 (um) dia de atraso para configurar seu inadimplemento e comprometimento da INDENIZAÇÃO. A cobrança e recebimento do valor vencido é exercício regular do direito da CONTRATADA, sem prejuízo de sua isenção do dever de pagar a INDENIZAÇÃO".

Pois bem.

Em que pesem as cláusulas contratuais, é certo que a interpretação deve ser realizada à luz dos princípios constitucionais e legais aplicáveis ao caso.

Em princípio, anoto que a relação jurídica estabelecida entre as partes, sem qualquer dúvida, é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, já que presentes todos os elementos da relação de consumo (subjutivo e objetivo).

O artigo 5º, XXXII, da Constituição Federal, admitindo a vulnerabilidade do consumidor nas relações de consumo, determina que "o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor".

O Código de Defesa do Consumidor, editado para consolidar a previsão constitucional de proteção ao consumidor, previu determinadas cláusulas que, caso estabelecidas em contratos regidos pela lei consumerista, devem ser consideradas abusivas e, portanto, nulas.

Nessa linha, o artigo 51 do CDC determina que são nulas as cláusulas que "estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade" e "estejam em desacordo com o sistema de proteção ao consumidor".

Portanto, forçoso concluir que a cláusula que estabelece a suspensão de todos os serviços a partir do primeiro dia de mora é evidente abusiva, pois coloca o consumidor em desvantagem exagerada.

No caso dos autos, o autor estava em mora por apenas três dias no momento do sinistro. Comprovou, inclusive, ter efetuado a purga da mora, pagando os valores em aberto, além da multa contratual.

Impor ao consumidor que assuma os prejuízos pelo sinistro, em razão de apenas três dias de atraso no pagamento da parcela do mês, não é razoável e nem compatível com o sistema de proteção ao consumidor.

Não procede, ainda, o argumento do réu de que a purgação da mora havia restabelecido apenas as "obrigações principais", pois é nula a cláusula que impeça o restabelecimento integral dos direitos do consumidor a partir da purgação da mora.

Nesse sentido, em 2021 foi incluído o inciso XVIII ao artigo 51, prevendo que são nulas as cláusulas que "estabeleçam prazos de carência em caso de impontualidade das prestações mensais ou impeçam o restabelecimento integral dos direitos do

consumidor e de seus meios de pagamento a partir da purgação da mora ou do acordo com os credores".

Importante ressaltar que, por ser norma de ordem pública, o juiz pode reconhecer de ofício a nulidade das cláusulas regidas pelo Código de Defesa do Consumidor.

Portanto, a ré possui a obrigação de indenizar o autor, conforme previsto no contrato, independentemente da mora de três dias do autor no momento do sinistro.

O valor da indenização deve ser aquele previsto na avença, ou seja, 80% do valor do bem na Tabela FIPE no momento do furto. Conforme boletim de ocorrência de folhas 33/34, o furto ocorreu em 18 de fevereiro de 2020. O autor, no entanto, juntou o valor do veículo de abril, e não de fevereiro.

Assim, o valor a ser considerado para indenização é aquele informado pelo autor à folha 82, ou seja, 80% do valor de R\$9.099, previsto para o veículo na Tabela FIPE em fevereiro/2020.

O autor, por outro lado, deve proceder à entrega do documento de transferência do veículo (DUT) à requerida livre e desimpedido de quaisquer ônus, conforme previsão contratual.

Diante do exposto, julgo procedente o pedido, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, para (a) reconhecer e declarar a nulidade das cláusulas que preveem a suspensão/interrupção de prestação dos serviços pela requerida a partir do primeiro dia de mora do autor e (b) condenar a ré a pagar ao autor o valor de 80% do preço médio de mercado do veículo previsto na Tabela FIPE (folha 82), corrigido monetariamente desde a data do sinistro (18/02/2020 - folha 33) e acrescidos de juros de mora de 1% a.m, a partir da citação.

O índice de correção será o previsto na Tabela Prática do TJ/SP.

O autor deve entregar à ré o documento de transferência (DUT) e demais documentos indispensáveis à transferência do veículo, livre de quaisquer ônus, sem o que a requerida fica desobrigada do pagamento da indenização e dos encargos da mora, até a efetiva entrega da documentação.

Condeno a ré a arcar com as custas e despesas processuais, bem como com honorários advocatícios à parte contrária, que arbitro em 10% do valor da condenação.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.

P.R.I.C.

São Paulo, 07 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA